

# 软件合作开发协议

适用于“知伴一个性化学习辅助系统”软件著作权登记及后续合作使用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 软件名称  | 知伴一个性化学习辅助系统     |
| 版本号   | V1.0             |
| 发方式   | 合作开发             |
| 著作权归属 | 甲、乙、丙三方共同享有      |
| 签署地点  | _____            |
| 签署日期  | _____年____月____日 |

甲方：\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_

丙方：\_\_\_\_\_ 身份证号：\_\_\_\_\_

鉴于三方共同参与“知伴一个性化学习辅助系统”的策划、设计、编码、测试、部署及迭代工作，为明确合作开发成果的权属、使用、登记、收益和责任，经平等协商，订立本协议。

## 一、软件项目与合作成果范围

第1条 本协议所称“软件”是指知伴一个性化学习辅助系统及其后续同一项目内的版本更新、修订、适配和功能扩展。软件定位为面向学习者的智能学习辅助应用。

第2条 软件成果包括但不限于：前端页面与交互代码、后端服务与接口、数据库结构与业务逻辑、学习路径与互动课堂模块、AI 对话与画像能力、知识库/RAG 检索与资源生成能力、题目与学习资料生成及渲染能力、部署配置、项目文档、测试材料、界面设计和其他为实现软件功能形成的程序、文档及数据结构。

第3条 第三方平台、开源组件、模型服务、字体、图片或其他受第三方权利约束的内容，不因本协议当然转化为三方的著作权；三方应按照相应许可协议和服务规则使用。

## 二、合作分工与开发事实

三方确认均对软件整体的完成作出了实质性、创造性贡献。实际分工可按下表补充，并可作为本协议附件。

| 合作方 | 主要开发与交付贡献          | 可填写的实际负责内容                   |
|-----|--------------------|------------------------------|
| 甲方  | 项目统筹、核心后端及智能体能力    | 姓名：_____；负责模块：_____<br>_____ |
| 乙方  | 前端交互、产品体验及页面实现     | 姓名：_____；负责模块：_____<br>_____ |
| 丙方  | 测试、资源能力、算法/内容或运维支持 | 姓名：_____；负责模块：_____<br>_____ |

第4条 三方应如实保留能够反映开发过程和贡献的材料，包括代码仓库提交记录、需求/设计文档、测试记录、部署记录、沟通确认记录等。该等材料可用于软件著作权登记、争议处理及贡献核验。

### 三、著作权归属与署名

第5条 软件及本协议第一条所列合作开发成果的著作权，由甲、乙、丙三方共同享有。任何一方不得未经其他两方书面同意，将合作开发的软件作为其单独完成的软件申请登记、发表、转让、许可或对外主张独占权利。

第6条 三方同意在软件著作权登记申请中列示甲、乙、丙为共同著作权人；软件开发者、著作权人名称及排序以三方最终确认并提交的申请材料为准。

第7条 软件的发表、署名、修改、复制、发行、信息网络传播、翻译、许可、转让及其他著作权权利，除本协议另有约定外，由三方协商一致行使。

第8条 任何一方为课程展示、竞赛答辩、个人作品集、学术交流或非商业宣传而使用软件截图、演示视频或软件说明的，应注明三方合作开发及软件名称，不得歪曲、贬损或隐瞒其他合作方的署名与贡献。

### 四、软件著作权登记与材料提交

第9条 三方一致同意推选\_\_\_\_\_（姓名）作为软件著作权登记代表人。代表人仅负责与登记机构沟通、提交材料、补正及领取相关文件；其代理权限不构成对软件著作权的单独享有，亦不当然取得软件转让、独占许可、质押或收益处分权。

第10条 三方应根据登记要求提供真实、完整的身份证明、开发信息、源程序及文档材料，并配合签署登记申请、权属说明、补正材料或其他必要文件。

第11条 登记费用及必要支出由三方按以下方式承担：☐平均承担；☐按实际约定比例承担：甲方\_\_\_\_\_%、乙方\_\_\_\_\_%、丙方\_\_\_\_\_%；☐其他：\_\_\_\_\_。

### 五、代码、账户、数据与保密

第12条 项目源代码、数据库迁移文件、部署脚本、产品文档、设计稿、密钥配置说明及与软件运行有关的资料，应存放于三方可合理访问、可追溯的项目仓库或约定存储空间。生产环境密钥、第三方服务密钥

、用户数据及运维权限应遵循最小权限原则管理。

第13条 任何一方不得擅自删除、隐匿、转移、破坏合作开发成果、代码仓库、部署资源或重要项目资料；确有维护、迁移或安全处置必要的，应及时通知其他合作方并保留记录。

第14条 未经其他两方书面同意，任何一方不得向无关第三方披露未公开源代码、数据库结构、账户权限、密钥、用户个人信息、未公开商业计划及其他依法或依约应保密的信息。法律法规、监管机关或法院要求披露的除外，但应在允许范围内及时通知其他方。

## 六、使用、商业化与收益分配

第15条 涉及软件整体的下列事项须经三方书面一致同意：软件著作权转让；授予他人独占许可；软件著作权质押；引入外部主体共同运营；以软件整体进行融资、出售、授权收费或作出其他重大商业化处分。

第16条 经三方同意的非独占许可、商业化运营或其他收益，扣除经三方确认的必要成本后，原则上按甲方\_\_\_\_%、乙方\_\_\_\_%、丙方\_\_\_\_%分配；未填写比例的，视为平均分配。任何一方取得与软件整体有关的收入，应在收到后\_\_\_\_个工作日内向其他方披露并按约结算。

第17条 三方可在不损害其他合作方权益、不对外宣称独占权利且明确来源的前提下，继续学习、研究和展示本人参与开发的模块与技术成果；对软件整体的对外发布、收费服务、品牌许可和数据处理，仍应遵守本协议。

## 七、陈述、保证与责任

### 第18条

各方保证其提供的代码、文档、素材和数据来源合法，或已获得必要许可；对引入的开源组件、第三方SDK、模型服务和素材，应遵守相应许可证、服务条款及适用法律。

第19条 任何一方违反本协议，擅自以个人名义登记、转让、独占许可、删除关键资料、泄露保密信息或侵害其他合作方权益的，应立即停止违约行为、恢复或返还相关资料、消除影响并赔偿因此造成的实际损失。

第20条 因一方提供的侵权内容、违法数据或违规使用第三方服务导致的索赔、处罚或损失，由责任方承担；其他方已尽合理审查义务的，不承担责任。

## 八、退出、变更与争议解决

第21条 任何一方拟退出合作，应提前\_\_\_\_日书面通知其他方，并完成其负责事项、代码与文档交接。退出不影响其对已完成合作开发成果依法或依约享有的权利，也不免除其已产生的保密、侵权或违约责任。

### 第22条

本协议的补充、变更、解除或对共同著作权份额、登记信息、收益比例的调整，均须由三方书面确认。

第23条 因本协议产生的争议，三方应先协商解决；协商不成的，任一方可向软件著作权登记申请地或被告住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

第24条 本协议自甲、乙、丙三方签字或按指印之日起生效。本协议一式叁份，三方各执壹份，具有同等法律效力；提交登记机构的复印件或扫描件与原件内容一致。

第25条 本协议未尽事宜，依照《中华人民共和国著作权法》《计算机软件保护条例》及相关法律法规执行；三方可另行签订补充协议。

（以下无正文，为签署页）

甲方签字：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方签字：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

丙方签字：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件一：合作分工、代码仓库与材料清单（可另页补充）

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 项目代码仓库   | 地址/平台：_____                             |
| 部署与域名    | 环境/地址：_____                             |
| 主要技术与服务  | 例如：前端、后端、数据库、知识库/RAG、智能体、资源生成、第三方 API 等 |
| 登记提交软件名称 | _____                                   |
| 共同著作权人顺序 | 甲方：_____；乙方：_____；丙方：_____              |

提示：签署前应由三方据实填写姓名、身份证号、版本号、分工、登记代表和收益比例；如项目存在学校、公司、竞赛主办方或委托方提供的经费、设备、未公开资料或职务开发情形，应先核实其是否对著作权归属有特别约定。